

1501474-10.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2159470/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 25514714 - 01º D.P. GUARULHOS, 2159470 - 01º D.P. GUARULHOS, 2159470/2022 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO JANAILDO DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501474-10.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501474-10.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2159470/2022 - 01º D.P. GUARULHOS, 25514714 - 01º D.P. GUARULHOS, 2159470 - 01º D.P. GUARULHOS, 2159470/2022 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO JANAILDO DA SILVA FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

FRANCISCO JANAILDO DA SILVA FERREIRA foi denunciado por violação ao artigo 155, §4º, inciso I c.c 14, inciso II ambos do Código Penal, porque, no dia 11 de junho de 2022, por volta das 07h48min, na Rua Cavalheiro Amábil Soato, n. 21, Vila

Galvão, nesta Cidade e Comarca de Guarulhos, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, bens pertencentes ao Condomínio Edifício Eliana, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, o réu foi citado, ofertou defesa preliminar, foi mantido o recebimento da denúncia. Durante a instrução foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação. A Defesa requereu a absolvição, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A AÇÃO É PROCEDENTE.

Há provas suficientes a lastrear o édito condenatório.

O réu, sob o crivo do contraditório confessou o ilícito, alegou que estava com fome, viu a oportunidade e praticou o ilícito. A confissão do réu foi roborada pelos depoimentos das testemunhas.

A testemunha Paulo, sob o crivo do contraditório disse que no dia dos fatos, estava no condomínio, viu o réu com parte do corpo no muro, começou a gritar, viu que ele quebrou a parede de tijolos vazados, quebrou a concertina do imóvel, os moradores fecharam o portão da garagem para não fugir, ele quebrou o segundo portão para fugir. Ele disse que queria furtar peças do hidrante para usar para drogas.

A testemunha Policial Leonardo foi acionado pelos moradores de um condomínio, encontraram o réu tentando furtar o hidrante, os moradores fecharam as portas do local para ele não fugir, em contato com o réu ele confessou que entrou no local para furtar os hidrantes, po. O muro que ele pulou é acima de dois metros.

O rompimento do obstáculo está provado na prova oral e perícia de fls. 102/103.

O crime só não se confirmou, por circunstância alheia a vontade do réu, ele foi surpreendido por terceiros.

De rigor a condenação.
Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal de 2 anos de reclusão.

Na segunda fase, há a agravante genérica reincidência e a atenuante genérica confissão, assim, uma causa compensa a outra, mantenho a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, há a causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II do Código Penal, reduzo a pena na metade, restando a pena final de 1 ano de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena seria a princípio o fechado, considerando o período de prisão cautelar é o inicial SEMIABERTO.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito, pois, o réu é reincidente em crime patrimonial, estava em cumprimento de pena em regime aberto por outro crime, quando cometeu o novo, revelando não ter condições e não ser suficiente a medida para ele.

Adotando o mesmo critério, fixo a pena de multa em 5 dias multa, cada dia multa

fixado no mínimo legal.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL e condeno: FRANCISCO JANAILDO DA SILVA FERREIRA por violação ao artigo 155, §4º, inciso I c.c 14, inciso II ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, sob o regime inicial SEMIABERTO e à pena pecuniária de 5 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

O réu está preso e não poderá apelar em liberdade, pois, os pressupostos da prisão preventiva permanecem, o réu é reincidente em crime doloso, estava e, liberdade provisória por outro furto quando cometeu este, revelando que em liberdade viola a ordem pública, há processo que pendente de julgamento contra ele por não ter sido localizado - autos 0004237-77.2012 - 2ª Vara de Ubatuba - SP (fls. 140), assim, deve manter-se preso para garantir a aplicação da lei penal. Isento o réu de custas.

Expeça-se guia de execução provisória, com urgência.

Após o trânsito em julgado, oficie-se o TRE e archive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

Guarulhos, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA